主題精選：免徵 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 土地增值稅之免徵、不課徵、記存及不計徵
發布日期: 2025-10-30
內文
• (一) 意義：
1. 免徵：免除土地增值稅負擔。如繼承而移轉之土地，免徵土地增值稅（土稅§28）。
2. 不課徵：尚未結算已發生之土地增值稅，俟下次移轉時一併結算並徵收。如配偶相互贈與
之土地，得申請不課徵土地增值稅（土稅§28-2）。
3. 記存：結算已發生之土地增值稅，記在帳上，俟下次移轉時一併徵收。如都市更新權利變
換，土地所有權人應分配之土地範圍內，分配予各該合法建築物所有權人、地上權人、永
佃權人、農育權人或耕地三七五租約承租人，視為土地所有權人獲配土地後無償移轉，其
土地增值稅減徵40%，並准予記存，於權利變換後再移轉，一併繳納（都更§60）。
4. 不計徵：土地增值稅之課徵範圍（時機）為所有權移轉及設定典權。不計徵，指不在土地
增值稅之課徵範圍內。如市地重劃後，重行分配予原土地所有權人之土地，不計徵土地增
值稅。其理由是市地重劃後，重行分配與原土地所有權人之土地，自分配結果確定之日
起，視為其原有之土地（平§62）。
• (二) 比較：
1. 免徵土地增值稅與不課徵土地增值稅之比較： (1)免徵土地增值稅屬於租稅免除，不課徵土
地增值稅，屬於租稅遞延。 (2)免徵土地增值稅，其原地價必須重新核定。不課徵土地增
值稅，其原地價未更動。 (3)免徵土地增值稅，其納稅義務人不必申請（無租稅申報協力
義務）。不課徵土地增值稅，納稅義務人有必須申請者（有租稅申報協力義務），亦有不必
申請者（無租稅申報協力義務）。
2. 不課徵土地增值稅與土地增值稅記存之比較： (1)不課徵土地增值稅，指尚未結算已發生之
土地增值稅。土地增值稅記存，指結算已發生之土地增值稅。 (2)不課徵土地增值稅，其
原地價未更動。土地增值稅記存，其原地價必須重新核定。 (3)不課徵土地增值稅，其土
地漲價總數額繼續累計，累進倍數不斷提高。土地增值稅記存，其土地漲價總數額自記存
時起重新計算。

3. 免徵土地增值稅與不計徵土地增值稅之比較： (1)免徵土地增值稅，指在土地增值稅之課徵
範圍內，但給予租稅免除。不計徵土地增值稅，指不在土地增值稅之課徵範圍內，故政府
無須稽徵作業。 (2)免徵土地增值稅，其原地價必須重新核定。不計徵土地增值稅，其原
地價照舊。
4. 不課徵土地增值稅與不計徵土地增值稅之比較： (1)不課徵土地增值稅，指在土地增值稅之
課徵範圍內，但給予租稅遞延。不計徵土地增值稅，指不在土地增值稅之課徵範圍內，故
政府無須稽徵作業。 (2)不課徵土地增值稅，有必須納稅義務人申請者（有租稅申報協力
義務），亦有不必納稅義務人申請者（無租稅申報協力義務）。不計徵土地增值稅，人民無
納稅義務存在。 (3)不課徵土地增值稅與不計徵土地增值稅，對納稅義務人而言，其租稅
效果相同。
【註】 土：土地法。 平：平均地權條例。 土稅：土地稅法。 都更：都市更新條例。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 同時免徵土地增值稅及房地合一所得稅之情形
發布日期: 2022-12-22
內文
• (一) 農業用地：
作農業使用之農業用地移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅（雖名為不課徵，如無違規
使用，等同免徵）（農業發展條例第37條第1項）。此等土地交易時，亦免徵房地合一所得稅
（所得稅法第4條之5第1項第2款）。
• (二) 特殊建地：
農業用地變更為非農業用地，若已有主要計畫尚無細部計畫或雖有細部計畫但須整體開發使用
（指市地重劃或區段徵收）而尚未辦理整體開發，無法作建築使用，仍作農業使用，得申請不
課徵土地增值稅（農業發展條例第38條之1）。此等土地交易時，亦免徵房地合一所得稅（所得
稅法第4條之5第1項第2款）。
• (三) 土地徵收：
被徵收之土地，免徵土地增值稅（土地稅法第39條第1項前段）。此等土地被徵收時，亦免徵房
地合一所得稅（所得稅法第4條之5第1項第3款）。
• (四) 徵收前之協議價購：
依法得徵收之私有土地，土地所有權人自願售與需用土地人，免徵土地增值稅（土地稅法第
39條第1項後段）。此等土地交易時，亦免徵房地合一所得稅（所得稅法第4條之5第1項第3
款）。
• (五) 公共設施保留地：
依都市計畫法指定之公共設施保留地尚未被徵收前
之移轉，免徵土地增值稅（土地稅法第39條第2
項）。此等土地交易時，亦免徵房地合一所得稅
（所得稅法第4條之5第1項第4款）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 土地增值稅免徵、不課徵與記存之差異
發布日期: 2022-08-09
內文
• 一、免徵：指免除租稅負擔，土地漲價總數額從新計算。如：繼承、土地徵收、公地出售
等。
• 二、不課徵：指目前暫不課徵，將應課徵部分暫時保留，俟以後需課徵時再一併計算土地漲
價總數額。如：配偶相互贈與、作農業使用之農業用地，移轉與自然人、信託土地（五種情
形）
• 三、記存：指結算已發生之增值稅並記在帳上，於下次移轉時一併繳納，故已結算之增值稅
部分不再發生累進稅作用。如：都市更新權利變換關係人取得。
差異如下表所示：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下